



CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA

La Corte, composta da

Gabriele Sordi	Presidente
Elisabetta Pierazzi	Consigliera rel.
Carlotta Calvosa	Consigliera

all'esito della camera di consiglio del 14/10/2022, nel procedimento in epigrafe avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto emesso il 7/1/2020 nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio NRG 5448/2019 VG dal Tribunale Ordinario di Roma, proposto

DA

Parte_1 (C.F.: *C.F._1*), n. a Bari il 20/01/1969, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Zecca, giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Aldo Fontanelli in Roma

RECLAMANTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F.: *C.F._2*), nata a Cerignola (FG) il 26/02/1967, elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Gianluca Indaco che la rappresenta e difende per procura depositata in atti

RECLAMATA

ha emesso il seguente

DECRETO

1. *Parte_1* e *Controparte_1* hanno contratto matrimonio in Roma il 09/10/1993, in regime di separazione dei beni; dalla loro unione sono nati *Per_1*, n. a Roma il 06/07/1996, e *Per_2* , n. a Roma il 24/05/2002;

- il giudizio per separazione giudiziale instaurato il 09/07/2007 è stato successivamente mutato in separazione consensuale il 19/04/2010; il 11/05/2010 il Tribunale di Bari, dove il nucleo si era trasferito, ha omologato la separazione personale collocando i figli in via prevalente presso la madre in Roma;

- con sentenza n. 24995/13 il Tribunale di Roma, su domanda congiunta di divorzio iscritta con rg. 42714/13, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti; tale sentenza prevedeva il versamento da parte del *Pt_1* rimasto a Bari, di:

- un assegno divorzile di € 314,00 mensili in favore della moglie;
- un contributo di € 366,00 mensili per il mantenimento di ciascuno dei figli *Per_1* e *Per_2*, e dunque complessivamente € 732,00 oltre al 50% delle loro spese di istruzione e di quelle mediche non coperte dal SSN.

2. Con ricorso ex artt. 337 *quinquies* c.c. e art. 9 l. 898/1970 depositato in data 21/3/2019 *Pt_1* ha chiesto la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando il verificarsi di sopravvenienze tali da comportare la riduzione dei redditi percepiti rispetto al momento del divorzio; ha chiesto, dunque, la revoca dell'assegno di divorzio posto a suo carico e in subordine la riduzione del *quantum* dell'assegno nella misura ritenuta di giustizia;

- il Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento RG n. 5448/2019, con decreto depositato il 7/01/2020 ha rigettato la domanda di revoca e di riduzione dell'assegno divorzile posto a carico del *Pt_1* oltre alla domanda di aumento dell'assegno posto a carico del padre per il mantenimento dei figli avanzata dalla controparte; le spese di lite sono state compensate.

2. Avverso il suddetto decreto *Pt_1* ha proposto reclamo il 7/7/2020 per i seguenti motivi:

- 1) omessa valutazione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in materia di determinazione dell'assegno divorzile: il giudice di prime cure non ha valutato correttamente gli attuali orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, sulla base dei quali le circostanze di fatto sopravvenute documentate dal *Pt_1* devono essere valutate ai fini del giudizio di revisione dell'assegno divorzile. A tal proposito, risulta documentato che la controparte dispone di mezzi economici adeguati alla propria esistenza che, pure, debbono essere valutati dal giudice, venendo dunque meno il presupposto per il diritto all'assegno.

- 2) errata/omessa valutazione del sopravvenuto mutamento delle condizioni reddituali del reclamante e omessa motivazione del decreto: il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le variazioni reddituali di entrambe le parti, che non sono però equivalenti, come emerge dall'analisi degli estratti conto e dei C.U.D. in atti; al contrario, la riduzione del reddito subita dal **Pt_1** sarebbe nettamente superiore a quella della **CP_1**. In aggiunta a ciò, il Tribunale avrebbe omissso di considerare che mentre il reclamante sostiene costi per tre contratti di mutuo sottoscritti per l'acquisto della propria casa, **Controparte_1** vive in una abitazione di proprietà senza sostenere costi per affitto e/o mutuo;
- 3) errata/omessa valutazione dell'incremento dei costi a carico del reclamante a seguito della creazione di un nuovo nucleo familiare: il Tribunale non ha correttamente valutato la produzione documentale in atti relativa alla nascita del terzo figlio del **Pt_1** avvenuta in data 24/09/2014, frutto della relazione con l'attuale compagna, che ha inciso negativamente sugli assetti economici del reclamante; oltre a ciò, le esigenze economiche degli altri due figli, **Per_1** e **Per_2**, con la crescita risultano incrementate soprattutto per quanto riguarda le spese straordinarie (spese universitarie, viaggi d'istruzione, etc...), alle quali il padre contribuisce in misura percentuale; infine, **Pt_1** sostiene costantemente le spese di viaggio tra Roma e la Puglia per vedere i figli;

Alla luce dei suddetti motivi, **Parte_1** nelle conclusioni ha chiesto:

- in via principale, dichiararsi non più dovuto l'assegno di divorzio stabilito in favore di **Controparte_1** con il decreto impugnato in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso;
- in via subordinata, ridurre il *quantum* dell'assegno, attualmente corrisposto dal reclamante in favore della reclamata in misura pari a 319,00 euro a scadenze mensili, nella diversa misura ritenuta di giustizia; il tutto con vittoria di spese ed onorari.

Con comparsa depositata il 25/02/2021 si è costituita la reclamata **Controparte_1** rilevando quanto segue:

- in via preliminare, il reclamo è inammissibile ai sensi dell'art. 739, 2 comma, c.p.c. poiché depositato tardivamente; invero, il decreto impugnato è stato

comunicato alle parti dalla cancelleria a mezzo *pec* in data 7/1/2020; il termine per il reclamo scadeva, dunque, il 17/01/2020; **Pt_1** ha depositato, invece, il reclamo in data 7/7/2020;

- nel merito il reclamo è infondato;

1) in primo luogo, quanto alla determinazione dell'assegno divorzile, sulla base dell'interpretazione degli ultimi orientamenti giurisprudenziali della Cassazione è condivisibile il giudice di prime cure il quale ha evidenziato come il mutamento degli orientamenti giurisprudenziali in merito al riconoscimento dell'assegno divorzile non rilevi "*come idonea sopravvenienza per mutare le condizioni di divorzio*"; in aggiunta a ciò, il peggioramento economico della situazione della **CP_1** rispetto all'epoca della presentazione del ricorso congiunto per la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio destituisce di fondamento il motivo addotto dal reclamante per ottenere la revisione dell'assegno.

2) in secondo luogo, la riduzione dei redditi registrata dalle parti, sulla base della documentazione patrimoniale agli atti, è maggiore per la reclamata, la cui condizione economica continua a peggiorare anche a causa del suo invalidante stato di salute; **Pt_1** invece, successivamente al divorzio è divenuto direttore di banca, ha acquistato, intestandolo alla propria compagna, un nuovo appartamento e, infine, ha notevolmente ridotto e in quest'ultimo anno annullato le visite ai figli e, quindi, le spese connesse ai suoi viaggi a Roma; inoltre, il reclamante ha acquistato, recentemente, un'autovettura di circa 30.000,00 euro, tutte condotte che evidenziano una elevata capacità di spesa;

3) infine, con riferimento alla nascita del nuovo figlio del reclamante, tale circostanza non determina di per sé un peggioramento delle condizioni economiche e della capacità di contribuzione al mantenimento di altri figli nati da precedenti unioni; occorre dimostrare (con onere probatorio gravante su chi chiede la modifica delle condizioni di divorzio) che la nascita abbia determinato un concreto ed effettivo peggioramento delle capacità economiche e contributive del genitore; sul punto il reclamante nulla ha provato, in particolare nulla documentando circa le capacità economiche della nuova compagna, madre del figlio nato dopo il divorzio; con riferimento, invece, alle spese per i figli **Per_1** e **Per_2**, è documentalmente dimostrato che le spese che la madre affronta per

i figli sono notevolmente aumentate, in proporzione all'età e alle nuove esigenze dei figli;

In conclusione, alla luce di quanto appena esposto, la reclamata ha chiesto:

- a) in via preliminare, accertata la tardività del deposito del reclamo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 739, 2 comma, c.p.c., dichiarare inammissibile il reclamo avanzato da Parte_1 ;
- b) nel merito, anche se in via subordinata, rigettare perché infondato in fatto e in diritto il reclamo;
- c) condannare il signor Parte_1 alla rifusione delle spese, delle competenze e del presente giudizio.

L'udienza di comparizione delle parti originariamente fissata al 20/5/2021 è stata successivamente rinviata per ragioni d'ufficio, da ultimo al 22/09/2022. La causa è stata trattata cartolarmente ai sensi del D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020, come stabilito nel decreto presidenziale del 14/07/2022.

Con memoria depositata il 22/07/2022 Pt_1 ha contestato tutto quanto *ex adverso* dedotto chiedendo il rigetto delle avverse eccezioni per i seguenti motivi:

- sulla tempestività del ricorso, nel caso di specie il provvedimento impugnato è stato reso dal Tribunale di Roma "*nei confronti di più parti*" e non vi è stata notificazione, dunque, ai sensi dell'art. 739, co.2, cpc, il termine per impugnare era di sei mesi decorrenti dalla comunicazione dello stesso (posta in essere via *pec* dalla cancelleria in data 07/01/2020) e, pertanto, la scadenza dei termini per presentare reclamo era in data 07/07/2020, conseguendone la tempestività del reclamo;
- sul mutamento della situazione economica del reclamante, risulta provato documentalmente che questa abbia subito un progressivo peggioramento rispetto alle condizioni esistenti al momento del divorzio; la reclamata, invece, non ha ottemperato alla richiesta di integrazione documentale della Corte, pertanto le sue attuali condizioni economiche non possono essere verificate; per l'acquisto dell'autovettura nel 2020 il reclamante ha contratto con la CP_2 un finanziamento di 25.000,00 € che restituisce con una rata mensile di 360,59 € coadiuvato dai genitori;

- per quanto attiene alla revisione dell'assegno divorzile, essendo questo previsto in favore dell'ex coniuge, mentre il contributo per il mantenimento dei figli è determinato sulla base di presupposti differenti, l'incidenza economica della sopravvenienza rappresentata dalla nascita di un nuovo figlio del **Pt_1** da un lato e dell'aumento dei costi sostenuti dalla **CP_1** per il mantenimento dei figli dall'altro non possono essere compensati come effettuato dal Tribunale di Roma nel provvedimento impugnato;
- non vi è stata alcuna riduzione degli incontri padre-figli tale da determinare il rigetto dell'istanza di revisione dell'assegno divorzile;
- gli oneri economici in capo alla **CP_1**, genitore convivente, almeno con riferimento alla figlia **Per_1**, non sono da ritenere aumentati, bensì sensibilmente ridotti, alla luce della recente autosufficienza economica raggiunta dalla figlia che ha reperito una occupazione lavorativa a partire da gennaio 2022;
- infine, alla luce dell'interpretazione dei recenti orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte il reclamante ribadisce la sopravvenienza di circostanze fattuali determinanti per quanto attiene alla determinazione dell'assegno divorzile, quali il peggioramento della situazione economica del **Pt_1** la nascita del suo nuovo figlio e l'autosufficienza economica della **CP_1**.

In data 22/07/2022 anche la reclamata ha depositato note autorizzate ribadendo, in sostanza, quanto già esposto nella comparsa di costituzione e insistendo nelle proprie richieste.

Nelle successive note di replica rispettivamente depositate il 7/9/2022 ed il 9/9/2022 le parti hanno insistito nelle proprie richieste; altrettanto nelle note di trattazione scritta depositate il 16/09/2022.

Il PG al quale gli atti erano stati trasmessi non ha ritenuto di esprimere alcun parere.

La Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio del 14/10/2022.

3. Il reclamo è infondato e deve essere integralmente respinto.

Tardività del reclamo

L'eccezione è infondata; la notifica alla quale fa riferimento l'art. 739 c. 2 c.p.c. per farne decorrere il termine breve di dieci giorni per la proposizione del reclamo è quella effettuata

dalla controparte - che nel caso di specie non vi ha provveduto – mentre, in assenza di tale adempimento, nel caso di decreto dato nel confronto di più parti il termine rimane quello ordinario semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., rispettato nel caso di specie in quanto il decreto è stato comunicato ad entrambe le parti dalla cancelleria con PEC il 7/1/2020 (sulla inidoneità della comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria a fare decorrere il termine breve vedi Sez. 3, n. 5495/19, che evidenzia come tale comunicazione risponda alla finalità di provocare la conoscenza legale dell'avvenuto deposito ma non a quella di sollecitare l'impugnazione; più in generale cfr. Sez. 1, n. 12972/18, per la quale l'art. 739 c.p.c. non deroga alla regola generale dettata dall'art. 326 c.p.c., e Sez. 1, n. 7154/18, che chiarisce che anche per l'impugnativa dei provvedimenti adottati con decreto trova applicazione la disposizione generale di cui all'art. 133 c. 2 c.p.c., per il quale la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale della decisione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c. restando applicabile il termine di cui all'art. 327 c.p.c.).

Rilevanza dei mutamenti giurisprudenziali

Il reclamante ha erroneamente assimilato i "nuovi" criteri interpretativi giurisprudenziali, inidonei ad incidere sul giudicato formatosi in virtù della sentenza attributiva dell'assegno divorzile, ai "giustificati motivi sopraggiunti", circostanze di fatto idonee a mutare l'assetto patrimoniale e quindi a incidere sul giudicato.

Infatti, "la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale" (Cass. n. 787/2017).

Ancora, "il giudice richiesto della revisione dell'assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto), in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve verificare, conformemente ai principi di diritto enunciati con la sentenza 11504/2017 se i sopravvenuti motivi dedotti giustificano, o meno, la negazione del diritto

all'assegno a causa della sopraggiunta "indipendenza o autosufficienza economica" dell'ex coniuge beneficiario, desunta dagli indici individuati dalla sentenza citata...; il tutto sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall'ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario." (Cass. n. 15481/2017).

Emerge chiaramente dalle pronunce richiamate (l'una precedente, l'altra successiva alla sentenza della Corte n. 11504/2017) che, mentre sono mutati (non solo con la sentenza citata dal reclamante ma, da ultimo, con la successiva pronuncia sul tema delle Sezioni Unite della Corte) i parametri giurisprudenziali interpretativi da applicare nella valutazione dei presupposti, in sede di attribuzione dell'assegno divorzile come anche di revisione, nulla è mutato circa i presupposti della revisione delle condizioni dell'assegno di divorzio (i giustificati motivi sopraggiunti di cui all'art. 9 legge 898/70).

Mutamento condizioni economiche

Le considerazioni circa la mancanza di spese abitative della **CP_1** sono del tutto irrilevanti, trattandosi di circostanze immutate rispetto all'epoca del divorzio (la stessa vive dalla data nella separazione nella medesima abitazione); per la stessa ragione sono irrilevanti ai fini dell'azione ex art. 9 l. 898/70 le spese di viaggio per le visite paterne ai figli, già previste in sede di divorzio, e quelle delle rate per la restituzione dei tre mutui per l'acquisto dell'abitazione nel 2008, dunque quattro anni prima della sentenza divorzile.

La parte ha contratto due ulteriori mutui nel corso del 2019; l'uno, che il **Pt_1** riferisce ammontare a 25.000,00 € ed essere stato destinato all'acquisto di una autovettura, per stessa allegazione della parte viene stabilmente restituito con rate mensili di 360,59 € rimborsate a titolo di regalia dai genitori del reclamante (si vedano gli estratti conto in atti che confermano tale allegazione); dell'altro, a fronte della presenza di accantonamenti che lo stesso **Pt_1** indica nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non è nota la ragione della stipula. In entrambi i casi dunque essi non costituiscono elementi a sostegno della richiesta revoca o riduzione dell'assegno divorzile.

Quanto alla riduzione delle entrate delle parti, dagli atti risulta che a fronte di un reddito lordo percepito nel 2012 di 26.102,00 €, per l'anno 2019 la reclamata ha ottenuto un lordo di 21.212,00 €, pari a 18.000,00 € circa netti, con una riduzione di circa il 20% dei redditi che sono oggi pari a 1.500,00 € mensili su 12 mensilità.

Il reclamato invece denunciava nel 2012 74.938,00 € lordi, che nel 2019 sono scesi a 64.195,00, con una riduzione non solo inferiore percentualmente (circa il 13%) ma anche destinata ad

incidere in misura minore sulle complessive disponibilità economiche della parte, che rimangono comunque molto maggiori.

L'incremento delle spese per il mantenimento dei figli nati dal matrimonio in ragione della loro età grava, per le stesse ragioni, in misura maggiore sulle finanze della **CP_1**, così come le spese straordinarie, che sono ripartite in misura equivalente sugli ex coniugi pur a fronte della significativa disparità di redditi.

Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto di bilanciare i maggiori costi che gravano sulla **CP_1** in ragione delle maggiori esigenze presuntivamente ravvisate dalla giurisprudenza in ragione dell'età dei figli, che con lei trascorrono la maggior parte del tempo, con quelli che sostiene il **Pt_1** per il mantenimento del figlio nato il 24/9/2014 dalla convivenza con la compagna **Persona_3**. Quest'ultima, peraltro, pur dichiarando nell'atto di notorietà depositato in primo grado di essere disoccupata e priva di redditi almeno dal 2012, ha acquistato un immobile nel 2020, fatto allegato dalla **CP_1** (che asserisce trattarsi di intestazione fittizia essendo l'acquisto stato effettuato dal **Pt_1** e non contestato dal reclamante. Sia che si acceda alla prospettazione della reclamata circa l'acquisto con denaro del reclamante, sia che si ritenga l'acquisto effettuato con fondi della stessa **Per_3**, l'impegno economico per il mantenimento del nuovo figlio (certamente condiviso con la madre) non appare avere menomato in modo significativo le finanze del **Pt_1**.

Quanto all'argomento relativo all'addotto raggiungimento dell'autonomia economica da parte della figlia maggiore **Per_1**, fermo restando che tale questione esula dall'oggetto del reclamo, per quanto detto sopra esso ridurrebbe il peso degli oneri economici gravanti su entrambi i genitori e non certo soltanto sulla madre.

Per tutte tali ragioni il reclamo deve essere integralmente respinto.

Il tenore della decisione comporta la condanna del reclamante al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Deve infine darsi atto che sussistono i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico del reclamante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, provvedendo sul reclamo proposto da **Parte_1** avverso il decreto n. 345/202020 emesso dal Tribunale di Roma nel giudizio n. 5448/2019 e pubblicato in data 7/1/2020, così provvede:

- rigetta il reclamo;
- condanna il reclamante al pagamento alla controparte *Controparte_1* delle spese processuali del presente grado, liquidate in complessivi 4.200,00 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie in misura del 15%, IVA e contributi di legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento all'Erario da parte del reclamante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2022

Elisabetta Pierazzi - est.

Gabriele Sordi - Presidente